

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 826/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

สืบตำรวจไทยยังยืน ลอศรีชะเลียง กับ

พวก

จำเลย

สืบตำรวจโทนิพนธ์ สุขกลิ่น จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกา
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 290,83 จำคุกคนละ 7 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ต่างอุทธรณ์ เฉพาะจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 3)

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิจารณาข้อร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควร
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตรีราคาประกัน 200,000
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิจารณาข้อร้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ร้องโดยตลอดแล้ว เห็นว่ามีเหตุสมควร
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตรีราคาประกัน 200,000
บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>